

江苏省人民代表大会常务委员会 关于修改《江苏省城乡集市贸易 管理条例》的决定

(2004年4月16日江苏省第十届人民代表大会
常务委员会第九次会议通过)

江苏省第十届人民代表大会常务委员会第九次会议决定对《江苏省城乡集市贸易管理条例》作如下修改：

一、将第十条修改为：“兴建集贸市场应当符合城市和村镇建设规划，并依法办理建设、用地审批手续。”

二、将第十三条修改为：“任何单位和个人不得非法占用集贸市场的场地和设施。

“有固定设施的集贸市场确需拆迁或者改作他用时，市场主办单位应当提前三十日通知场内经营者。”

三、将第二十三条修改为：“工商行政管理部门依法负责审查经营者资格、规范交易行为和查处违法行为，指导市场主办单位或者个人开展服务，协调有关部门共同管理好集贸市场。”

四、删去第二十七条。

五、将第三十八条第一款修改为：“集贸市场主办单位不按照规定办理建设、用地审批手续的，由建设、土地管理部门按照有关法律、法规的规定查处。”

六、将第四十一条修改为：“非法占用集贸市场的场地和设施的，由有关监督管理部门责令其退还占用的场地和设施，限期恢复营业。”

七、删去第四十三条。

八、将第五十条修改为：“当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。”

此外，根据本决定对部分条文的顺序作相应调整。

本决定自2004年5月1日起施行。

《江苏省城乡集市贸易管理条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

江苏省城乡集市贸易管理条例

(1994年6月25日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第八次会议通过 根据1997年7月31日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈江苏省城乡集市贸易管理条例〉的决定》第一次修正 根据2004年4月16日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第九次会议《关于修改〈江苏省城乡集市贸易管理条例〉的决定》第二次修正)

第一章 总 则

第一条 为了发展集市贸易,维护集市贸易秩序,搞活商品流通,保护经营者和消费者的合法权益,促进社会主义市场经济的发展,根据国家有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本条例所称的集市贸易是指以农民、农民合作经济组织和城乡个体工商户、集体经济组织为主,多种经济成份参加,以批发、零售、批零兼营等多种方式经营国家允许进入集市贸易市场(以下简称集贸市场)的农副产品(含林、牧、渔产品)、日用工业品和其他商品的交易活动。

第三条 在本省行政区域内从事集贸市场建设、管理和参与集市贸易活动的单位和个人,必须遵守本条例。

第四条 集贸市场建设应当统筹规划、合理布局、有利交易、方便生活;集市贸易活动应当自愿平等、等价交换、诚实信用;集贸市场管理应当依法、公正、规范,坚持管理与服务并重。

第五条 地方各级人民政府应当加强对集贸市场规划、建设、管理的领导和协调,培育和扶持集贸市场的发展。

鼓励农民、农民合作经济组织以及其他经营者进入集贸市场从事农副产品经营;鼓励集贸市场的经营者经营与城乡人民生活密切相关的商品和采取各种有助于减少流通环节的经营方式。

第六条 县级以上地方各级人民政府工商行政管理部门主管本行政区域内的集市贸易监督管理工作。

公安、税务、建设、交通、物价、卫生、农业、林业、畜牧和技术监督等部门,根据各自的职责,依法行使职权,互相配合,对集市贸易的有关活动进行监督管理。

第二章 集贸市场建设

第七条 地方各级人民政府应当根据当地经济发展和人民生活的实际需要,将集贸市场建设纳入城市和村镇建设总体规划。

第八条 旧城区改造,村镇建设和兴建住宅小区时,应当规划、建设必要的集贸市场。

第九条 鼓励城乡各类经济组织以及其他社会组织和个人以多种形式投资建设各类集贸市场，并根据“谁投资谁受益”的原则，收取市场设施租赁费。

第十条 兴建集贸市场应当符合城市和村镇建设规划，并依法办理建设、用地审批手续。

第十一条 不得占用公路（含城镇公路）开办集贸市场或者从事集市贸易活动。未经所在地设区的市、县（市）人民政府审查批准，任何单位和个人不得占用城市道路从事集市贸易活动。

第十二条 集贸市场应当建立健全与市场规模和主营产品性质相适应的消防、安全、环境卫生设施以及必要的仓储、通讯、运输、计量等配套服务设施。

第十三条 任何单位和个人不得非法占用集贸市场的场地和设施。

有固定设施的集贸市场确需拆迁或者改作他用时，市场主办单位应当提前三十日通知场内经营者。

第三章 集市贸易活动

第十四条 凡持有营业执照或者临时营业执照的单位和个人，均可以进入集贸市场从事经营活动。

从事专卖、专营和特种行业经营商品以及其他实行国家许可证商品的交易，必须遵守有关法律、法规的规定。

销售自产农副产品的农民，凭居民身份证或者其他有效的身份证件，即可以在集贸市场从事经营活动。

第十五条 在集贸市场从事饮食业和行医的，必须遵守有关法律、法规的规定。

第十六条 经营者在法律、法规和国家有关规定允许的范围内，有权选择经营品种和经营方式，获取合理的利润。

第十七条 集贸市场的商品交易价格和经营性服务收费，除国家另有规定的外，由交易双方协商确定，随行就市，但不得牟取暴利。

第十八条 公安、建设部门应当采取必要的措施，安排适当的时间和合理的路线，为农民、农民合作经济组织以及其他经营者进城销售农副产品提供方便。

第十九条 任何单位和个人不得拦路设卡，乱收费、乱罚款，强行收购农民、农民合作经济组织以及其他经营者进城销售的农副产品。

第二十条 禁止下列物品上市：

- （一）伪劣商品；
- （二）毒品、麻醉药品、精神药品以及国家禁止进入集贸市场交易的其他药品、药材；
- （三）枪支弹药、仿真武器、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （四）反动、色情、淫秽的书刊、画片、音像制品和其他非法出版物；
- （五）迷信品；
- （六）国家食品卫生法律、法规规定禁止生产经营的食品；
- （七）病畜、病禽及其制品；
- （八）带有危险性病虫害的木材及其制品；
- （九）国家保护的野生动植物及其制品；
- （十）国家规定必须进入特定场所进行交易的物品；
- （十一）法律、法规规定禁止上市的其他物品；

第二十一条 禁止下列行为：

- (一) 以次充好、以假充真、掺杂掺假或者以不合格产品冒充合格产品；
- (二) 使用未经检定或者检定不合格的计量器具以及利用计量器具弄虚作假、短尺少秤；
- (三) 欺行霸市、强买强卖、骗买骗卖；
- (四) 偷窃、诈骗、哄抢财物、敲诈勒索、打架斗殴；
- (五) 囤积居奇、哄抬物价、牟取暴利；
- (六) 赌博、看相、测字、算命、卜卦和其他有碍社会主义精神文明建设的行为；
- (七) 法律、法规禁止的其他行为。

第二十二条 经营者必须遵守国家法律、法规和有关规定，文明经营，礼貌待客，接受群众监督，服从市场管理，自觉缴纳税费。

第四章 集贸市场管理

第二十三条 工商行政管理部门依法负责审查经营者资格、规范交易行为和查处违法行为，指导市场主办单位或者个人开展服务，协调有关部门共同管理好集贸市场。

第二十四条 规模较大的集贸市场，由工商行政管理部门会同市场主办单位建立市场管理机构，或者由所在地县级以上地方人民政府组织工商、公安、税务、物价、卫生、畜牧和技术监督等负有市场监督管理职责的部门建立联合市场管理机构，统一监督管理集贸市场。

第二十五条 公安部门应当加强集贸市场的治安管理，对治安状况比较复杂的集贸市场，应当采取必要的措施，维护其治安秩序。

第二十六条 经营者租用集贸市场的摊位和其他设施，应当交纳租赁费，租赁费由出租和承租双方协商确定。

政府投资新建集贸市场的摊位和其他设施的出租，应当采取公开竞价的方式。

第二十七条 集贸市场主办单位和市场管理机构应当划出适当的经营区域，用于农民和农民合作经济组织销售自产农副产品。

第二十八条 集贸市场交易的商品，应当划行归市，摆放整齐，方便交易。

第二十九条 集贸市场应当保持环境卫生，市场产生的废弃物由市场主办单位、市场管理机构或者委托的环卫机构及时清运，不得积存。

第三十条 集贸市场应当公开下列办事制度：

- (一) 市场管理人员的姓名、职务、职责；
- (二) 市场管理制度；
- (三) 市场设施租赁方式与租赁费标准；
- (四) 市场管理费收费标准和其他法定收费标准；
- (五) 受理举报的单位和举报电话号码；
- (六) 违法案件处理依据和结果；
- (七) 其他有关市场经营管理事项。

第三十一条 从事集市贸易活动的经营者，应当缴纳市场管理费。市场管理费的收费标准按成交额计算，日用工业品、大牲畜不超过百分之一；农副产品和其他商品不超过百分之二。

社会中介组织、经纪人以及其他依法从事经营性服务的单位和个人，按照不超过其服务收费总额的百分之三交纳市场管理费。

农民个人出售自产农副产品，其商品价值不超过一百元的，免交市场管理费。

市场管理费由工商行政管理部门统一收取，并根据“取之于市场、用之于市场”的原则，主要用于市场开展宣传教育、聘用管理服务人员、搞好清洁卫生、提供服务设施和建设维修市场等方面的支出，不得挪作他用。

第三十二条 农业、林业、畜牧、卫生部门进入集贸市场检疫、检验，按照国家规定的收费标准收费。

第三十三条 经营者除承担法律、法规规定的税费外，不承担其他费用。

任何单位和个人不得在集贸市场自行设立收费项目或者提高收费标准。

对乱收费、乱摊派的，经营者有权拒付和举报，地方各级人民政府应当予以及时制止，已收取的应当责令退还。

第三十四条 工商行政管理部门和其他市场监督管理部门应当严格依法管理市场，加强对其监督管理人员的业务培训和监督检查，并会同市场主办单位，加强对管理人员和经营者的法制教育和职业道德教育。

第三十五条 市场监督管理人员必须严格依法行使职权，秉公执法，文明管理，着装整齐，持证上岗；不得刁难、勒索经营者，不得参与市场经营，不准乱收费、乱处罚，严禁贪污受贿、以权谋私。

第五章 奖励与处罚

第三十六条 地方各级人民政府及其工商行政管理部门，应当对促进集贸市场发展、维护市场秩序以及模范执行本条例作出突出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

各级工商行政管理部门以及市场管理机构，应当对一贯守法经营的经营者、检查揭发以及协助查处违法行为有功的单位和个人，给予表扬和奖励。

第三十七条 集贸市场主办单位不按照规定办理建设、用地审批手续的，由建设、土地管理部门按照有关法律、法规的规定查处。

已开业的集贸市场的消防、安全、环境卫生等必需的设施不符合规定要求的，有关主管部门应当责令主办单位予以改正；拒不改正的，由有关监督管理部门依法查处。

第三十八条 占用公路或者未经批准占用城市道路开办集贸市场或者从事集市贸易活动的，交通、建设、土地、公安等部门，按照有关法律、法规的规定查处。

第三十九条 拦路设卡强行收购农民、农民合作经济组织以及其他经营者进城销售农副产品的，由工商行政管理部门责令其退还所收购的农副产品并赔偿损失，并可以处以一千元以下的罚款。

第四十条 非法占用集贸市场的场地和设施的，由有关监督管理部门责令其退还占用的场地和设施，限期恢复营业。

第四十一条 在集贸市场销售本条例第二十条规定禁止上市的物品或者有本条例第二十一条规定的禁止行为的，由工商行政管理部门和其他监督管理部门根据有关法律、法规和国家有关规定查处。

第四十二条 在集贸市场乱收费、乱摊派的，除责令退还外，有关行政主管部门可以处以乱收费、乱摊派数额五倍以下的罚款。

第四十三条 不服从市场管理、不在指定的地点经营、乱堆乱放上市商品或者妨碍正常交易

和通行的，由工商行政管理部门责令其限期改正；拒不改正的，可以处以三百元以下的罚款。

第四十四条 偷税、抗税或者其他违反税收法律、法规的，由税务机关依法查处。

第四十五条 市场监督管理人员玩忽职守、刁难勒索经营者、乱收费、乱罚款以及其他违反本条例有关规定的，由其主管部门给予处分或者处罚。

第四十六条 本条例规定的罚没收入全部上缴国库。

第四十七条 在城乡集市贸易活动中违反治安管理规定，由公安部门依法查处；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第四十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第六章 附 则

第四十九条 省人民政府可以根据本条例制定实施办法。

第五十条 本条例自公布之日起施行。

江苏省第十届人民代表大会常务委员会 公 告

第 41 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省贸易计量监督管理条例〉的决定》已由江苏省第十届人民代表大会常务委员会第九次会议于2004年4月16日通过，现予公布，自2004年5月1日起施行。

2004年4月16日

江苏省人民代表大会常务委员会 关于修改《江苏省贸易计量监督 管理条例》的决定

(2004年4月16日江苏省第十届人民代表大会
常务委员会第九次会议通过)

江苏省第十届人民代表大会常务委员会第九次会议决定对《江苏省贸易计量监督管理条例》作如下修改：

将第二十一条修改为：“县级以上地方人民政府计量行政部门应当对与国民经济以及人民群